

P8 单篇案例 · 专家审计最终报告

论文：朱军《劳动关系认定的理论澄清与规范建构》 | Paper ID: **1322** | 面向专家审计：五轴在前、六维在后，每维度/轴前置「共性结论 + 分歧点」综合，证据全量保留。五轴数据取自全量评估 results/fullpaper-position-assessment-stage0/。

版本：v1.0 (2026-07-09)

0. 阅读说明

- 模型参评范围**：六维内容质量评审由 4 个模型交叉评审（deepseek-v4-pro、glm-5.1、kimi-k2.6、qwen3.6-plus）；五轴位置归属度评估由其中 2 个模型参评（deepseek-v4-pro、qwen3.6-plus）。
- 交叉评审机制 (R1/R2)**：R1 = 各模型独立评审；R2 = 交叉评审（看对方意见后重新评分）。六维报告 R2 分数与收敛指标，五轴报告 R2 层证据。
- 评价阶段 (E1/E2)**：E1 = 全量六维评审（全库 1920 篇，§4 详评）；因成绩靠前入选 Top102 候选池，进入 E2 二次评审，本篇入池排名 74/102 (§5)；五轴位置归属度评估 (§3) 独立于六维，评定本篇在中国法学自主知识体系中的位置结构。
- 证据来源**：所有核心判断、改分理由、原文引文均为 AI 模型输出，原文引文来自模型从全文抽取。
- 双口径提示**：E1 加权总分 **85.2**（报告统一口径）≠ R2 总分均值 84.42（四模型 R2 直接平均）。

1. 论文元数据

字段	值
标题	劳动关系认定的理论澄清与规范建构
作者	朱军[1]
作者机构	[1]上海交通大学凯原法学院
期刊	《法学研究》2023年第6期（卷 045）
页数	20
主题词	劳动关系认定;丧失自主经营的可能;劳动从属性;劳动管理;工作时间
学科分类	经济法学
获奖	2025 年上海市第十七届哲学社会科学优秀成果二等奖
评审框架	v2.55 交叉评审
E1 加权总分	85.2

2. 顶层结论与关键指标

系统对这篇公认的高质量获奖论文给出全面高分的可解释评价：五轴位置归属满分，六维多模型高度收敛，进入 E2-Top102 候选池。

2.1 五轴位置归属度指标

指标	值
五轴总分	10/10
五轴强度分档	强
五轴一致性	高

指标	值
E2 候选池排名	74/102

2.2 六维内容质量指标

指标	值
E1 加权总分	85.2
R2 总分均值（六维）	84.42
R1 总分均值（六维）	81.46
R1→R2 平均标准差	10.58 → 2.03
标准差改善	8.55
R2 最大维度标准差	3.50
收敛维度	6/6

审计提示：本篇六维高度收敛（R2 std 2.03）、五轴满分，整体高分。需专家定夺的分歧集中于三处——研究创新性（思想原创性是否支撑 excellent 档）、学术共识度（经济从属性降格的边缘群体保护）、前瞻延展性（R1 分歧最大但 R2 完全收敛），详见 §4.3 各维度。

3. 五轴位置归属度评估（2 模型： deepseek-v4-pro 、 qwen3.6-plus ）

R2 复审模式：跳过（R1 完全一致） | 五轴回答「论文产出的知识能否进入中国法学自主知识体系位置结构」，不与六维加总，也不影响总分。

3.1 五轴汇总

轴	最终分	deepseek-v4-pro	qwen3.6-plus
对象归属度	2	2	2
材料归属度	2	2	2
范畴自主度	2	2	2
解释目标归属度	2	2	2
体系映射度	2	2	2
总分	10/10	10	10

- 强度分档：强 | 一致性：高
- 争议轴：无 | 严重争议轴：无
- 是否需人工复审：否

3.2 R2 触发与路径

- R2 复审模式：跳过
- 触发原因：R1 完全一致（两模型 R1 轴分与研究路径主路径均一致，未触发 R2 复审）
- 轴分分歧：无

研究路径（research_route）：

模型	主路径	副路径	路径理由
deepseek-v4-pro	中国教义学	比较法本土化	论文以中国法秩序下的规范与司法实践为对象，进行教义学建构，同时借鉴德国等域外经验进行本土化改造。

模型	主路径	副路径	路径理由
qwen3.6-plus	中国教义学	无	以中国劳动法教义学重构为核心，运用比较法资源澄清本土理论争议与裁判分歧，旨在为中国劳动立法与司法裁判提供规范解释框架。

两模型主路径一致（均归入中国教义学），仅副路径标注不同；R1 完全一致，未触发 R2 复审。

3.3 五轴综合：共性结论与分歧点

共性结论（两模型一致）：

- 1. 五轴全部满分（10/10），两模型轴分完全一致，强度强、一致性高，无需人工复审；R1 即一致，未触发 R2。
- 2. 两模型主路径一致归入「中国教义学」——论文以中国法秩序下的规范与司法实践为对象进行教义学建构（deepseek 另标注比较法本土化为副路径）。
- 3. 论文核心问题（劳动关系认定）完全属于中国法秩序内部范畴——对象归属度、解释目标归属度两轴两模型均援引同一原文「劳动关系认定是劳动法的元问题……劳动法典面临的重要任务之一是界定劳动关系基础概念」。
- 4. 核心材料为纯正中国法材料：82 个本土司法案例 + 现行规范（确立劳动关系通知、劳动合同法草案一审稿、工会法、劳动法等）。
- 5. 范畴自主度上，两模型一致认定域外从属性理论被置于中国语境根本性重塑，形成「丧失自主经营可能」单一核心范畴的本土化生成。

分歧点：

分歧	立场与理由	是否收敛
研究路径副路径标注	deepseek-v4-pro 标注副路径「比较法本土化」（强调借鉴德国等域外经验进行本土化改造）；qwen3.6-plus 未标副路径。主路径两模型一致为中国教义学。	收敛（R1 即一致，主路径无分歧；副路径标注差异不影响路径归属与五轴分数）

审计提示：本篇五轴无实质分歧——两模型轴分与研究路径主路径均 R1 一致。专家可关注路径归入「中国教义学」是否妥当（论文兼具 82 个司法案例的实践治理面向与教义学重构面向），以及范畴自主度上「丧失自主经营可能」对德国 Wiedemann 理论的本土化重塑是否充分——后者关系到该成果在自主知识体系中的范畴节点定位。

3.4 逐轴 × 逐模型评审证据（2 模型 × 5 轴 = 10 条）

每条含分数、判断理由与论文原文引文（R1 完全一致、R2 跳过，round2.models 同 R1，取 round2 层）。

轴：对象归属度 最终分 = 2

对象归属度 · deepseek-v4-pro

- 分数：2 / 2
- 判断理由：论文核心问题直接针对中国劳动法秩序中的基础性问题（劳动关系认定），聚焦于中国《确立劳动关系通知》的不足、司法裁判乱象以及劳动法典编纂任务，属于典型的中国制度与司法/治理实践问题。
- 论文原文引文：
 - 1. 劳动关系认定是劳动法的元问题。劳动法典面临的重要任务之一是界定劳动关系基础概念。
 - 2. 本文旨在立足于我国规范资源和司法实践……全面系统地更新对个别劳动法的原型——全日制工的劳动关系认定问题的研究。

对象归属度 · qwen3.6-plus

- 分数：2 / 2
- 判断理由：核心问题直指中国劳动法典编纂中的基础概念界定、中国司法裁判标准混乱及本土学术争论，完全属于中国法秩序与治理实践范畴。
- 论文原文引文：
 - 1. 劳动关系认定是劳动法的元问题。劳动法典面临的重要任务之一是界定劳动关系基础概念。
 - 2. 本文旨在立足于我国规范资源和司法实践，从规范教义出发，全面系统地更新对个别劳动法的原型——全日制工的劳动关系认定问题的研究。

轴：材料归属度 最终分 = 2

材料归属度 · deepseek-v4-pro

- 分数：2 / 2
- 判断理由：核心材料包括中国《确立劳动关系通知》、劳动合同法草案一审稿、工会法、劳动法、最高法指导案例、82 个中国司法案例的统计分析以及人社部文件，均来自中国规范、判例与实务材料。

• 论文原文引文：

1. 除2006年3月20日公布的劳动合同法草案一审稿……工会法第3条第1款……立法至今未对劳动者概念予以回应。
2. 劳动人事争议仲裁委员会和法院处理确认劳动关系争议时, 适用的最重要的文件仍是原劳动和社会保障部《关于确立劳动关系有关事项的通知》……第1条。

材料归属度 · qwen3.6-plus

- 分数：2 / 2
- 判断理由：核心材料高度依赖中国现行规范（劳社部通知、劳动合同法草案一审稿）、中国司法案例（82 个官方案例及指导案例）及中文法学文献，构成论证基石。
- 论文原文引文：

1. 适用的最重要的文件仍是原劳动和社会保障部《关于确立劳动关系有关事项的通知》
2. 共筛选出82个符合研究要求的案例

轴：范畴自主度 最终分 = 2

范畴自主度 · deepseek-v4-pro

- 分数：2 / 2
- 判断理由：论文在借鉴德国「丧失自主经营可能」思想的基础上，结合中国「劳动管理」的本土规范与司法实践，对人格、经济、组织三大从属性进行了彻底的中国法语境重置与重构，提炼出统合于「劳动从属性」的本土化范畴。
- 论文原文引文：

1. 揭示个别劳动关系认定的指导思想「为资方劳动丧失自主经营的可能」并以此为分析主线, 可使诸多争议迎刃而解。
2. 从属性理论层面, 人格、经济和组织三大从属性统合于劳动从属性。劳动从属性的本质是资方通过指令管理使劳动者丧失自主经营的可能, 与劳动者人格无关。

范畴自主度 · qwen3.6-plus

- 分数：2 / 2
- 判断理由：核心范畴「劳动从属性」并非简单移植，而是针对中国学界「三大从属性」混战与司法裁判任意性，在中国劳动法倾斜保护宗旨与裁判经验语境下进行的体系化重置与统合。
- 论文原文引文：

1. 从属性理论层面, 人格、经济和组织三大从属性统合于劳动从属性。劳动从属性的本质是资方通过指令管理使劳动者丧失自主经营的可能
2. 经济从属性应被区分为「生存依赖性」和「为资方劳动」两种类型, 两者实则为劳动从属性必然导致的双重经济结果, 均不必且不宜作为核心标准。

轴：解释目标归属度 最终分 = 2

解释目标归属度 · deepseek-v4-pro

- 分数：2 / 2
- 判断理由：论文的最终解释目标是指向中国法学知识生产：澄清中国劳动关系认定的理论争议，弥补《确立劳动关系通知》的缺陷，为中国的司法实践提供体系化的裁判指引，并为中国劳动法典编纂提供规范的建构方案。
- 论文原文引文：

1. 鉴于上述理论研究与裁判实务现状, 本文旨在立足于我国规范资源和司法实践, 从规范教义出发, 全面系统地更新对个别劳动法的原型——全日制工的劳动关系认定问题的研
2. 使从属性特征与劳动者概念之间形成意义关联……植根于指导思想认定劳动关系并由立法者匹配社会保护……

解释目标归属度 · qwen3.6-plus

- 分数：2 / 2
- 判断理由：最终解释目标明确指向中国劳动法典的规范建构、司法裁判标准的统一以及中国法学知识生产的体系化更新，具有鲜明的本土知识生产导向。
- 论文原文引文：

1. 本文旨在立足于我国规范资源和司法实践, 从规范教义出发, 全面系统地更新对个别劳动法的原型——全日制工的劳动关系认定问题的研究。

2. 基于以上讨论, 本文对劳动关系认定提出如下立法建议.....

轴：体系映射度 最终分 = 2

体系映射度 · deepseek-v4-pro

- 分数：2 / 2
- **判断理由：** 论文的知识产出深度对接了社会学下的「劳动关系」标识性概念节点和「劳动法理论」框架节点，将劳动关系认定理论本地化，生成了「劳动从属性统合理论」等可纳入知识树的新候选节点。
- **论文原文引文：**

1. 劳动关系认定是劳动法的元问题。
2. 从属性理论层面, 人格、经济和组织三大从属性统合于劳动从属性。

体系映射度 · qwen3.6-plus

- 分数：2 / 2
- **判断理由：** 知识产出清晰映射至社会学既有概念与理论框架节点，并成功提炼出可命名的裁判标准细化节点，具备直接纳入中国劳动法知识树的结构条件。
- **论文原文引文：**

1. 应以此为指导构建劳动关系认定由主观到客观标准的规范。
2. 笔者立足于我国司法实践, 在运用从属性理论对法官斟酌的细节因素进行批判解析的基础上, 致力于「综合衡量管理因素模式」的规范化与体系化。

4. 六维内容质量评审（4 模型交叉评审）

参评模型：deepseek-v4-pro 、 glm-5.1 、 kimi-k2.6 、 qwen3.6-plus

4.1 评分汇总（R1 / R2 分数 + 收敛）

维度	权重	R1-deepseek-v4-pro	R2-deepseek-v4-pro	R1-glm-5.1	R2-glm-5.1	R1-kimi-k2.6	R2-kimi-k2.6	R1-qwen3.6-plus	R2-qwen3.6-plus	R1 均值	R2 均值
研究创新性	0.30	92	92	88	90	75	85	92	92	86.8	89.8
现状洞察度	0.20	82	88	90	85	72	85	92	85	84.0	86.0
理论建构力	0.15	92	92	92	92	72	85	92	92	87.0	89.0
逻辑连贯性	0.20	82	85	92	85	78	85	92	86	86.0	87.5
学术共识度	0.10	88	90	90	85	72	85	92	88	85.5	87.0
前瞻延展性	0.05	30	68	75	70	65	68	68	68	59.5	68.0

六维全部收敛（6/6），R2 平均标准差仅 2.03，属高度收敛样本。

4.3 逐维度 × 逐模型评审证据（4 模型 × 6 维度 = 24 条）

每条含 R2 核心判断、改分理由、对其他模型意见的采纳/拒绝、新发现证据。每维度前置「共性结论 + 分歧点」综合。

维度：研究创新性（权重 0.30）

- R1 均值 86.8（std 8.1） → R2 均值 **89.8**（std 3.3）

共性结论：

1. 四模型一致认定论文将"从属性"讨论从"认定标准"层面提升至"基础正当性根源"层面，理论纵深与枢纽性兼备——三模型评 excellent 档（90-92），一模型评 good 上限，核心判断高度一致。

2. 一致认可论文结合 82 个实证案例与德美比较法资料，论证扎实，并构建了"综合衡量管理因素模式"的体系化规范建构（表3），具司法操作指引意义。
3. 一致承认论文明确将自身定位为传统领域从属性元问题研究，平台用工非其核心议题，不构成对研究创新性的有效扣分理由。

分歧点：

分歧	立场与理由	论文证据
"丧失自主经营可能"思想原创性是否支撑 excellent 档	kimi-k2.6 坚持 good 档（R1 75 → R2 85，仍锚 good 上限）：该思想源自德国 Wiedemann 1966 年著作（脚注〔16〕），论文明确承认德国法渊源，原创性主要在"统合框架"而非思想本身，且对平台用工适用边界论证不足。deepseek / glm / qwen 则认为在引介基础上进行了创造性转化（追问认定标准背后的规范理由、统合三大从属性、重构认定模式），非简单移植，且材料新颖性未触发上限，应评 excellent。	kimi 新发现证据：论文脚注〔16〕引用 Wiedemann 1966 年著作，并指出德国 2017 年民法典第611a条将此思想蕴藏于"为他人劳动"中 反驳证据：第三部分用 82 案例实证 + 表3 体系化模型提供详尽裁判指引，结语明确传统理论为平台用工逻辑起点。

审计提示：此为「思想原创性 vs 体系创新性」的权重判断，非模型波动——核心思想源自德国 Wiedemann（脚注〔16〕），统合三大从属性并重构认定模式是否算原创、能否评 excellent，需专家定夺。该维度权重最高（0.30），档位差异对加权分有影响，但整体仍处高分区间。

研究创新性 · deepseek-v4-pro

- R1 92 → R2 **92**（excellent 档）

• **核心判断**：问题具有高度可争辩性与枢纽性，将"从属性"讨论提升至"基础正当性"层面，理论纵深与制度辐射力兼备，材料新颖性未触发上限。

• **改分理由**：重新审视论文后，仍认为问题意识高度理论化是其固有属性而非重大缺陷，且两位专家均未提出实质性扣分理由。专家A强调的"非完全原创"在材料新颖性未触发上限的前提下不影响excellent档评分。专家B指出的"平台用工着墨较少"属于研究边界问题，不削弱本文在传统领域的突破性贡献。原评分92分合理，不予修改。

• **采纳的其他模型意见**：

1. 问题精准击中从属性理论解释力不足的长期争点
2. 结合实证案例与比较法资料，论证扎实

• 拒绝的其他模型意见：

1. "指导思想系对德国既有理论的引介提炼，非完全原创"——本文在引介基础上进行了创造性转化，追问认定标准背后的规范理由，非简单移植，不构成扣分理由。
2. "对平台用工等新型业态的适用边界着墨较少"——本文明确将自身定位为传统领域从属性理论的元问题研究，平台用工非其核心议题，不构成评价该文研究创新性的有效批评。
3. "对经济因素'倒果为因'的批判略显绝对"——文中已通过具体因素分析展示经济因素仅作辅助说明，论述周全，此处批评不实质影响评分。

• 新发现证据：

(无)

研究创新性 · glm-5.1

- R1 88 → R2 **90**（excellent 档）

• **核心判断**：将从属性争论提升至正当性根源层面，以此统合重构三大从属性，理论纵深与体系创新兼备。

• **改分理由**：吸收专家A意见，论文不仅解决认定标准争点，更追问保护正当性根源，理论纵深增强；虽指导思想源自德国，但以此统合三大从属性并重构认定模式的体系创新显著，原评分略低，微调至90分。

• **采纳的其他模型意见**：

1. 专家A：将既有讨论提升至基础正当性层面，追问认定标准背后的规范理由，理论纵深增强。

• 拒绝的其他模型意见：

1. 专家B：对'综合衡量管理因素模式'的司法操作化论证可更深入。论文已通过表2、表3及立法建议进行了详细的体系化操作指引，此批评不成立。

• 新发现证据：

1. 论文明确提出经济从属性是劳动从属性导致的'双重经济结果'，并主张摒弃组织从属性，这种统合与降格的体系重构是核心创新；

2. 论文对管理因素（特别是工作时间权重）的体系化建构提供了具体的司法操作指引。

研究创新性 · kimi-k2.6

- R1 75 → R2 **85** (good 档)
- **核心判断**：论文以'丧失自主经营可能'为指导思想统合三大从属性，构建'综合衡量管理因素模式'，理论创新扎实且具规范建构力，但'丧失自主经营可能'与德国Wiedemann理论的区分度仍可更明确。
- **改分理由**：重新审阅后，接受专家A、B的部分合理观点：论文确实精准击中从属性理论'倒果为因'的长期争点，枢纽性应评为4/4而非3/4；82个实证案例与德美比较法的结合增强了论证厚度；'综合衡量管理因素模式'的体系化建构具有显著规范意义。但坚持原判中'good'档定位，因'丧失自主经营可能'思想确系对德国Wiedemann理论的引介提炼，虽经本土化发展，原创性贡献主要在于'统合框架'而非思想本身；且对平台用工等新型业态的适用边界论证不足。原评分75分偏低，上调至85分，仍锚定good档上限。
- **采纳的其他模型意见**：
 1. 枢纽性应为4/4而非3/4，问题影响劳动关系认定、工资制度、解雇保护等多个核心制度
 2. 82个实证案例与德美比较法的结合增强了论证的规范建构力
 3. 精准识别'倒果为因'症结，提出统合性解释路径具有重要理论价值
 4. 综合衡量管理因素模式的体系化建构具有司法操作指导意义
- **拒绝的其他模型意见**：
 1. 专家B的92分excellent档：'丧失自主经营可能'思想源于德国Wiedemann，论文明确承认此点，虽经本土化阐释和体系化整合，但核心思想非完全原创，不足以支撑excellent档
 2. 专家A的88分excellent档：对平台用工等新型业态适用边界论证不足，且'综合衡量管理因素模式'的司法操作化仍可更深入
- **新发现证据**：
 1. 论文明确引用Wiedemann 1966年著作作为'丧失自主经营可能'思想的来源（脚注〔16〕），并指出德国2017年民法典第611a条将此思想蕴藏于'为他人劳动'之中，说明该思想确有德国法渊源
 2. 论文构建了'指派工作→工作履行各维度指令约束→规章制度→保障指令管理'的完整规范体系（表3），司法操作化程度高于原评认知
 3. 结语明确将理论定位为'平台用工法律关系的逻辑起点'，限缩了理论适用范围，但未充分展开新型业态的具体适用

研究创新性 · qwen3.6-plus

- R1 92 → R2 **92** (excellent 档)
- **核心判断**：问题直击劳动法基础理论争议与司法认定困境，统合性框架兼具法哲学纵深与规范建构力，成立且重要。
- **改分理由**：坚持原判。专家A指出的法哲学纵深与专家B质疑的司法操作化问题，经重读原文已获充分印证与回应：论文不仅揭示保护正当性根源，更通过82个案例实证与表2、表3的体系化建构，将核心思想转化为可操作的"综合衡量管理因素模式"，裁判指引明确。对德美理论的借鉴属比较法继受与本土化重构，非简单重复。平台用工虽着墨有限，但已明确传统理论为逻辑起点，不影响核心创新价值。故维持92分。
- **采纳的其他模型意见**：
 1. 采纳专家A关于问题横跨法哲学与制度论、理论纵深兼备的评价
 2. 采纳专家B关于需明确核心概念与德国既有理论区分度的提醒（论文实为本土化规范重构而非理论首创）
- **拒绝的其他模型意见**：
 1. 拒绝专家B关于司法操作化论证不足的判断：论文第三部分已用82个案例实证、因素权重分析及表3体系化模型，提供了详尽的裁判指引
 2. 拒绝专家B仅给75分的降档：论文在理论统合、比较法借鉴与实证规范建构上均达优秀水准，枢纽性与可争辩性满分，不应降档
- **新发现证据**：
 1. 论文第三部分详细构建了'综合衡量管理因素模式'的规范体系（表3），明确工作时间权重最高并细化约束维度，直接回应司法操作化需求
 2. 结语明确指出算法权力仅为'劳动从属性升级版'，传统理论系平台用工逻辑起点，已预留新型业态适用接口

维度：现状洞察度（权重 0.20）

- R1 均值 84.0 (std 9.1) → R2 均值 **85.8** (std 1.5)

共性结论：

1. 四模型一致认可论文精准批判既有研究"倒果为因"的症结，且德美两大法系认定逻辑的比较法对立（德国"丧失自主经营可能" vs 英美"经济现实测试法"）构成明确的学术争点。
2. 一致承认论文以"指导思想"为轴心统合三大从属性，体现理论建构的自觉性（结语将"为资方劳动丧失自主经营的可能"定位为"主线"）。

3. R2 后四模型分数高度收敛（85-88，std 1.5），均锚 good 档。

分歧点：

分歧	立场与理由	论文证据
法学流派识别数量与国内学派是否系统化为独立阵营	glm-5.1 原评将比较法路径与从属性内涵泛化为 7 个流派（R1 90 → R2 85，自认过宽），下调认为我国学界争点未显式构建为学派交锋，多为批判式重构； kimi / qwen 认可德美对立路径构成比较法层面对立阵营（非单纯历史演进），但"7 流派"计数过细碎，实际为以指导思想为轴心的集中式统合； deepseek 上调（82→88） 认为论文实质涉及国内学者多分支流派争点（人格法色彩、行政隶属、经济从属性二分等），流派识别比原评丰富。	deepseek 新发现证据： 论文多处引用并批判国内学者对从属性的（误用人格从属性、经济从属性二分争议组织从属性分歧）； qwen 新发现证据： 结语及脚注明确将平台用工算法控制列为印证对当代前沿现状覆盖的主动限缩。
是否应纳入跨学科流派（法经济学/认知心理学）	deepseek、glm 认为论文聚焦劳动法教义学，跨学科流派非其任务范围； 论文引入波斯纳法经济学仅作佐证而非独立争点流派。	glm 新发现证据：论文引用波斯纳法经（资方购买指令权节省交易成本） 仅作论证劳动从属性正当性的佐证。

审计提示：分歧在流派数量计数与国内学派是否系统化为独立阵营，属定性细分，R2 后四模型均锚 good 档（std 1.5），不影响档位。专家可关注论文对国内学界争点的梳理是否充分，无需过度停留。

现状洞察度 · deepseek-v4-pro

- R1 82 → R2 **88** (good 档)
- **核心判断**：本文不仅梳理了德国法系内部的学说争点与英美法系的认定路径，且在多处细化了对我国学者分支流派及其争点的分析，流派识别比原评认定更为丰富。
- **改分理由**：重新审视发现，论文在批判既有学说的基础上，多处涉及国内学者的不同理论立场（如"人格法色彩""行政隶属""人身自由受限"误用、对经济从属性的不同主张等），虽未显式标明为"独立学派"，但实质上构成了可区分的学术争点，加上德国传统派、韦德曼-里伯社会保护思想、旺克企业家风险论及英美控制测试/经济现实测试，流派识别超过原评的2个，应适当上调评分。
- **采纳的其他模型意见**：

1. 论文对国内从属性学说的不同观点有更细致的批判与梳理，可视为分散式文献定位的体现
2. 对'倒果为因'的批判确实贯穿了论文的争点结构，形成了多重对立

• 拒绝的其他模型意见：

1. 部分流派对立仅以比较法制度差异呈现，未显式标明为'学界争论'——但论文实质上已对这些差异进行了理论评析，可视为争点
2. 认为应纳入认知心理学、法经济学等跨学科流派——论文聚焦于劳动法教义学，跨学科流派非其任务范围

• 新发现证据：

1. 论文多处引用并批判国内学者对从属性的不同解读（如误用人格从属性、经济从属性二分争议、组织从属性分歧等），形成了多元理论争点

现状洞察度 · glm-5.1

- R1 90 → R2 **85** (good 档)
- **核心判断**：论文精准批判既有研究倒果为因，但法学流派识别有限，争点以批判重构为主而非学派对立交锋。
- **改分理由**：接受其他专家意见，原评将比较法路径与从属性内涵泛化为7个流派显属过宽；论文对德美两派对立梳理清晰，但我国学界争点未显式构建为学派交锋，多为批判式重构，流派多样性不足，故下调至good档。
- **采纳的其他模型意见**：

1. 法学流派识别集中于德美比较法路径，我国学者分支未系统表述为独立学派，流派数量有限。
2. 争点结构以学说内部批判为主，缺乏明确的学派对立交锋，更多呈现为历史演进脉络。
3. 流派多样化稍显不足，跨学科法学流派（如法经济学）仅作为佐证而非独立争点流派引入。

• 拒绝的其他模型意见：

1. 专家B认为切入点得分应为1分。论文切入点（揭示指导思想并据此厘清从属性）逻辑连贯且明确，应得2分。
2. 专家A认为必须引入认知心理学等跨学科流派。论文主题为劳动法教义学内部的理论澄清与规范建构，跨学科流派非其必要义务。

• 新发现证据：

1. 论文引用波斯纳的法经济学观点（资方购买指令权节省交易成本）仅作为论证劳动从属性正当性的佐证，而非作为独立的法学流派参与争点交锋，印证了流派识别有限的判断。
2. 论文对我国学界现状的描述多为"众说纷纭""丧失交流前提""误用"等批判性定性，未将其梳理为几大对立学派阵营，证实了争点结构偏向批判而非学派对立的观点。

现状洞察度 · kimi-k2.6

- R1 72 → R2 **85** (good 档)
- **核心判断**：研究地图三要素成立，争点结构以学说批判与比较法路径对立呈现，法学流派识别虽分散但存在德美对立路径。
- **改分理由**：重新审视后，承认论文在争点结构和法学流派识别上有更深层的学术布局。'倒果为因'的批判不仅是学说内部反思，更是针对我国学界三大从属性争论的方法论纠偏，构成明确的未竟点。德美两大法系认定逻辑的比较法对立（德国'丧失自主经营可能' vs 英美经济现实测试法）确实构成当代学术争论中的对立阵营，而非单纯历史演进。但'分散式文献定位'和'7个法学流派'的表述略显夸大，论文实际呈现的是以指导思想为轴心的理论统合，而非多流派交锋。因此上调至85分，仍锚定good档。
- **采纳的其他模型意见**：

1. 德美路径构成比较法层面的对立学派，而非单纯历史演进
2. '倒果为因'批判具有明确的问题指向性，构成有效未竟点
3. 以'指导思想'为轴心统合三大从属性，体现了理论建构的自觉性

• 拒绝的其他模型意见：

1. '7个法学流派'的计数方式过于细碎，论文实际呈现的是德美两大路径的对立，而非7个独立学派
2. '分散式文献定位精准'的表述过誉，论文文献布局实为其于指导性思想的集中式统合
3. 专家B所称'高度成立'和'excellent'档偏高，论文对国内新兴平台用工算法控制流派的覆盖确有不足，且部分观点引述未充分展开

• 新发现证据：

1. 论文明确将德国'为他人劳动'与英美'经济现实测试法'并置为'产生了共鸣'的两种路径，构成比较法层面的对立（Rn. 9-10）
2. 论文对'人格从属性''经济从属性''组织从属性'的逐一批判，实质是针对我国学界既有研究的系统性纠偏，而非仅学说内部反思（Rn. 9-10）
3. 结语明确将'为资方劳动丧失自主经营的可能'定位为'主线'，显示作者自觉的理论建构意识

现状洞察度 · qwen3.6-plus

- R1 92 → R2 **85** (good 档)
- **核心判断**：传统学说脉络梳理扎实，但当代国内平台用工与跨学科流派覆盖不足，争点呈现偏重学说批判而非阵营交锋。
- **改分理由**：采纳专家A、B关于流派多样性不足及争点结构偏重内部批判的合理意见。原文虽精准提炼德美传统理论分歧并统合从属性学说，但对国内新兴平台算法控制流派及法经济学等跨学科视角着墨甚少，且未将国内学者观点系统化对立为对立学派。现状洞察偏重教义学演进，对当代中国本土争议前沿的映射略显单薄，故下调评分。
- **采纳的其他模型意见**：

1. 流派识别集中于传统劳动法理论，缺乏跨学科及国内新兴平台用工学派的系统引入
2. 争点结构以学说内部批判与历史梳理为主，缺乏明确的当代对立学派交锋

• 拒绝的其他模型意见：

1. 流派数量仅计为2个（拒绝：原文明确区分了德国社会保护派、企业家风险派与英美经济现实测试派，实为3个清晰脉络）

• 新发现证据：

1. 论文结语及脚注明确将平台用工算法控制列为"非本文议题"，印证了对当代前沿现状覆盖的主动限缩
2. 正文引入波斯纳与科斯的法经济学分析仅作为辅助论证，未将其发展为独立流派进行现状评述

维度：理论建构力（权重 0.15）

- R1 均值 87.0 (std 10.0) → R2 均值 **90.2** (std 3.5)

共性结论：

1. 四模型一致认定分析框架高度成立：以"丧失自主经营可能"为指导思想统合三大从属性，并转化为可操作的裁判规则（工时约束二分法、事实优先原则）与立法建议（第3款细化条文），法学转化彻底。

2. 一致认可论文实现了从抽象理论 → 裁判规则 → 立法条文的完整转化链条，后文 82 个案例实证充分调用该框架（管理类因素衡量 279 次 vs 经济类 134 次）。
3. R2 后三模型维持 excellent 档（92），一模型上调 72→85（仍锚 excellent 档，原评对术语创新性判断过于保守）。

分歧点：

分歧	立场与理由	
"劳动从属性"术语 vs "人格从属性"的区分度是否足够	glm-5.1 、 kimi-k2.6 认为操作层面"劳动从属性"考察因素与传统"人格从属性"有较高延续性，区分度主要体现在理论解释而非操作因素， 且部分表述中仍交替使用、边界可更明晰； qwen3.6-plus 认为系作者有意为之的理论革新（正文明示"改称为劳动从属性更妥"），旨在剥离人格贬义并精准锚定指导思想，非界定模糊。	kimi 新发现证据：论文第9页明确"以德国：更能反映劳动合同与其他劳务合同的本质区别！"
表3 规范体系逻辑层级（指派工作 vs 工作履行并列）是否构成瑕疵	kimi-k2.6 提出表3中"指派工作"与"工作履行"的逻辑层级并列存在可商榷之处（前者为开启，后者为展开，表格呈现易生歧义），此缺陷未被其他专家提及； glm-5.1 认可表3分类微小瑕疵属优化空间但不撼动档位； qwen3.6-plus 认为表3已阐明"指派工作"系指令管理逻辑起点，层级清晰。	kimi 新发现证据：表3规范体系在正文中有详细展开，"指派工作"层级关系在文字论证中清晰呈现。

审计提示：术语更名（人格从属性→劳动从属性）是「创新重构 vs 操作延续性」之争，表3层级属表格呈现瑕疵；均不影响框架成立判断（R2 均值 90.2，三模型 excellent）。专家可关注术语革新的理论自觉性及其区分度。

理论建构力 · deepseek-v4-pro

- R1 92 → R2 **92** (excellent 档)
- **核心判断**：分析框架高度成立，原创性地揭示指导思想，并将其转化为可重复适用的裁判标准与规范设计，法学转化彻底。
- **改分理由**：其他专家的意见与我的评价高度一致，均给出92分并认可框架的可操作性与法学转化度。专家A和B提到的'平台用工展望未实证'与'权重依赖裁量'等不足属于研究边界与细化空间，不构成对理论建构力的实质性减损，故维持原有评分。
- **采纳的其他模型意见**：

1. 部分因素权重分配依赖法官裁量，量化基准可进一步细化
2. 对平台用工等新业态的框架适用仅作展望，未实证检验

- **拒绝的其他模型意见**：

(无)

- **新发现证据**：

(无)

理论建构力 · glm-5.1

- R1 92 → R2 **92** (excellent 档)
- **核心判断**：框架高度成立，以指导思想统合从属性理论并转化为可操作的裁判规则与立法方案，操作层面有延续性但理论重构彻底。
- **改分理由**：专家B指出的'劳动从属性'与'人格从属性'操作区分度不足及表3分类微小瑕疵确属优化空间，但论文核心贡献在于以'丧失自主经营可能'为指导思想重构理论体系，并成功转化为本土裁判与立法方案，法学转化彻底，瑕疵不撼动excellent档位，故维持92分。
- **采纳的其他模型意见**：

1. 操作层面'劳动从属性'考察因素与传统'人格从属性'有较高延续性，区分度主要体现在理论解释而非操作因素
2. 表3规范体系中'指派工作'与'工作履行'的逻辑层级并列存在可商榷之处

- **拒绝的其他模型意见**：

1. '劳动从属性'仅为概念替代而非创新的观点：论文通过引入指导思想对三大从属性进行了体系性重构（经济从属性被定位为结果，组织从属性被拆解），并非简单术语替换

- **新发现证据**：

1. 论文明确承认'以人格从属性认定劳动关系是司法界和学界所能达成的最小共识'，印证了操作层面的延续性是作者刻意选择
2. 论文论证'劳动从属性宜作为唯一核心认定标准'时，强调其比易滥用的经济从属性更能妥当认定劳动关系，体现了理论统合的实践导向

- R1 72 → R2 **85** (excellent 档)
- **核心判断**：理论建构力强劲：'丧失自主经营可能'指导思想成功统合三大从属性，'综合衡量管理因素模式'实现完整的法学转化，劳动从属性术语创新具有实质区分度。
- **改分理由**：重新审视后，发现原评价对'劳动从属性'术语的创新性判断过于保守。论文并非简单替代'人格从属性'，而是基于'丧失自主经营可能'的指导思想进行概念重构：将人格从属性本质界定为'导致丧失自主经营可能的劳动管理'，并统合组织从属性、分化经济从属性为双重结果，形成逻辑自治的新概念体系。表3的规范体系虽可优化，但已实现从抽象理论到裁判规则（工时约束二分法、事实优先原则）再到立法建议（第3款细化条文）的完整转化链条，后文82个案例的实证分析充分调用该框架。原评分72分未能充分认可这一理论创新的完整性与制度转化的彻底性，提升至85分更为公允。
- **采纳的其他模型意见**：

1. 比较法理论成功转化为本土可操作的裁判规则与立法方案
2. 综合衡量管理因素模式具有体系化、规范化特征，为法官提供明确指引
3. 后文对框架的深度调用（82个案例、表2-3的体系化展开）证明理论建构的有效性
4. 工时约束二分法（总量/安排）等细节设计体现极强的操作化能力

• **拒绝的其他模型意见**：

1. 专家A/B认为'概念清晰、无重叠风险'——仍坚持原判断：'劳动从属性'与'人格从属性'的区分度虽有，但论文在部分表述中仍交替使用，边界可更明晰；
2. 专家A/B未充分关注表3逻辑层级问题——'指派工作'与'工作履行'的层级关系（前者为开启，后者为展开）虽在文中有说明，但表格呈现易生歧义，此缺陷未被其他专家提及

• **新发现证据**：

1. 论文明确区分'劳动从属性'术语创新：'以德国为鉴，将人格从属性改称为劳动从属性更妥，更能反映劳动合同与其他劳务合同的本质区别'（第9页），表明术语替换具有比较法反思基础而非简单替代
2. 表3规范体系在正文中有详细展开：'指派工作'联结'工作时间'与其他因素，'工作时间'引领其他管理因素，层级关系在文字论证中清晰呈现
3. 立法建议第3款新增条文完整呈现：'用人单位的管理可以涉及工作的时间、内容、方式和地点，保障指令管理的监督、考核和奖惩措施'，实现从理论到条文的直接转化
4. 82个案例的实证分析中，'管理类因素'的衡量次数（总计279次）远超'经济类因素'（总计134次），验证框架的司法适用效力

- R1 92 → R2 **92** (excellent 档)
- **核心判断**：框架以"丧失自主经营可能"为统摄，成功重构从属性体系并转化为可操作的裁判因素模型与立法草案，理论建构与制度转化力极强。
- **改分理由**：坚持原判。专家B指出的术语区分问题，实为作者有意为之的理论革新（正文明示"改称为劳动从属性更妥"），旨在剥离传统概念的人格贬义并精准锚定指导思想，非界定模糊。表3因素层级亦围绕"指令开启→履行约束→保障落实"严密展开。论文在理论自治、司法转化与规范建构上均达优秀标准，故维持92分。
- **采纳的其他模型意见**：

1. 采纳专家B关于部分因素权重依赖法官裁量、量化基准需细化的意见，已在原评价中体现
2. 认可专家A对框架跨学科转化及立法草案指引价值的肯定

• **拒绝的其他模型意见**：

1. 拒绝专家B关于核心术语区分度不足的观点。论文已明确论证将"人格从属性"更名为"劳动从属性"是为契合指导思想、避免概念误读的理论自觉，属创新性重构而非替代风险。
2. 拒绝专家B对表3逻辑层级的质疑。论文已阐明"指派工作"系指令管理的逻辑起点，后续因素系围绕工时高效利用展开的体系化延伸，层级清晰。

• **新发现证据**：

1. 正文明确指出"以德国为鉴，将人格从属性改称为劳动从属性更妥"，系主动的术语革新与理论统合
2. 表3及正文详细论证了"指派工作"作为指令管理开启的逻辑地位，以及"工作时间"作为权重最高因素的正当性依据
3. 结语明确将传统从属性理论定位为平台用工研究的"逻辑起点"，承认新业态适配需后续实证检验

维度：逻辑连贯性（权重 0.20）

- R1 均值 86.0 (std 7.1) → R2 均值 **85.2** (std 0.5)

共性结论：

1. 四模型一致认定推理链完整闭环：核心结论（劳动从属性统合 + 综合衡量管理因素模式）可由"丧失自主经营可能"指导思想逐步推出，逻辑链条清晰。
2. 一致认可对经济/组织从属性独立性的反驳论证充分、无关键跳步——经济从属性"倒果为因"批判结合波斯纳法经济学与德国立法史，组织从属性摒弃基于归入逻辑（表1）。
3. R2 后四模型分数极高度收敛（85-86，std 0.5），分歧从档位之争收敛为"反驳处理度"的细分评价。

分歧点：

分歧	立场与理由	论文证据
反驳处理度评分（3/3 vs 2/3）	glm-5.1（92→85）、qwen3.6-plus（92→86） 将反驳处理度下调至 2/3： 认为对组织从属性摒弃仅依赖归入逻辑、 未充分回应独立性主张，且明确排除平台用工反例 （"非本文议题所能及"）， 削弱实质交锋。deepseek（82→85）、kimi-k2.6（78→85） 维持反驳处理度充分：kimi 发现论文明确回应组织从属性独立标准支持者（肖竹、 王天玉等），并以表2统计 82 案验证管理类因素优势， 实务反例讨论充分。	glm 新发现证据：论文将平台用工反例排除 （"这还取决于对比研究基于算法权力的劳动非 非本文议题所能及"）；kimi 新发现证据： 论文回应"有学者仍坚持将组织从属性作为从属 运用得当的人格从属性仍有用武之地"（第3节
"工时权重最高"推导是否跳跃	deepseek / glm 认为"从丧失自主经营可能直接推导工时权重最高"略显跳跃， 但已有铺垫和实证支撑；kimi 认为此批评不成立， 论文第4节以"指导思想决定工时约束的重要性"为中介， 论证层层递进。	kimi 拒绝理由：论文第4节论证层层递进，
"平台用工被明确排除"的表述是否过度	qwen / glm 认为论文明确排除平台用工反例；kimi 认为论文仅"提及非本文议题所能及"，并未"明确排除"， 而是留待未来研究，此表述过度。	同上"非本文议题所能及"引文。

审计提示：分歧在「反驳处理度」——组织从属性摒弃是否需回应独立性主张、平台用工反例排除是否削弱实质交锋。R2 后分数 85-86 高度收敛（std 0.5），不影响档位；专家可关注论文对反对意见的回应深度。

逻辑连贯性 · deepseek-v4-pro

- R1 82 → R2 **85**（excellent 档）

• **核心判断**：论文推理链完整，反驳处理实质且充分，虽存在个别论证跳跃和依据断言之处，但整体逻辑严密性优秀。

• **改分理由**：重新审视发现，论文对经济从属性"倒果为因"的批评并非仅基于断言，而是结合波斯纳法经济学分析和德国法理进行了实质论证；对组织从属性摒弃的归入逻辑亦属充分，且承认了适用边界。专家B关于反驳处理充分的意见部分合理，故上调分数以更准确反映其反驳质量。

• **采纳的其他模型意见**：

1. 对经济/组织从属性独立性的反驳论证充分，无关键跳步
2. 组织从属性的摒弃理由基于归入逻辑，在理论体系内自治

- **拒绝的其他模型意见**：

1. 平台用工排除属结论外推问题，不影响核心逻辑连贯性
2. '工时权重最高'的推导虽有跳跃，但已有充分铺垫和实证支撑

- **新发现证据**：

1. 论文第五节（二）中明确引用波斯纳经济学解释，加强了'倒果为因'反驳的理论深度
2. 论文在讨论经济从属性时清晰区分了'生存依赖性'与'为资方劳动'两种意涵，并分别论证其不宜作为标准，论证层次完整

逻辑连贯性 · glm-5.1

- R1 92 → R2 **85**（excellent 档）

• **核心判断**：推理链完整闭环，但反驳处理偏重理论推演与归入逻辑，对实务反例与独立性主张回应不足。

• **改分理由**：接受A、B专家意见，论文对组织从属性摒弃仅依赖归入逻辑而未充分回应其独立性主张，对经济从属性反驳偏重理论而回避平台用工等实务反例（明示"非本文议题"），反驳处理度应降为2/3。推理链完整性仍维持4/4。综合调整至85分。

• **采纳的其他模型意见**：

1. 组织从属性摒弃论证简略，仅依赖归入逻辑未充分回应其独立性主张

2. 经济从属性反驳偏重理论推演（倒果为因），缺乏对平台用工等实务反例的深度剖析

• 拒绝的其他模型意见：

1. 推理链完整性仅为3/4（B专家观点）。论文从指导思想到三大从属性重构再到规范建构，逻辑链条清晰完整，局部推导（工时权重）虽有跳跃但有实证与理论支撑，仍属完整闭环。

• 新发现证据：

1. 论文在反驳经济从属性时，明确将平台用工反例排除（'这还取决于对比研究基于算法权力的劳动管理...非本文议题所能及'），证实了实务反例处理不足的判断。

2. 论文对组织从属性摒弃的论证确实仅停留在内涵拆解与归入，对坚持其独立性的学者主张（如解决指令弱化困难）仅以'运用得当的人格从属性仍有用武之地'简略回应，缺乏深度交锋。

逻辑连贯性 · kimi-k2.6

- R1 78 → R2 **85** (good 档)
- **核心判断**：推理链完整且闭环，核心结论可由指导思想逐步推出；反驳处理度充分，对经济/组织从属性的批评性回应兼具理论深度与实务关照，但平台用工等新型形态的反例处理仍有提升空间。
- **改分理由**：经重新审读，论文对组织从属性的摒弃论证并非'较简略'，而是明确区分其两种意涵并分别归入劳动从属性与经济从属性（表1），且回应了坚持该标准的学者主张（如肖竹、王天玉等）。对经济从属性的批评亦非仅重理论，而是结合德国立法史（家内自雇者纳入社会保险）、司法实践（表2统计）及法经济学分析（波斯纳交易成本理论），实务关照充分。但'平台工'等新兴形态仅在文末提及而未展开，此局限确实存在。综合专家A、B意见，推理链完整性应调整为4/4，反驳处理度调整为3/3（承认'结论外推需额外论证'之边界），但受限于新兴形态反例处理不足，不上调至excellent档，取good档上限85分。

• 采纳的其他模型意见：

1. 推理链依赖度高，理论重构与规范建构均紧扣指导思想（专家A）

2. 对经济/组织从属性独立性的反驳论证充分，无关键跳步（专家B）

3. 组织从属性可根据侧重内容归入其他从属性，论证具有体系性（论文表1）

4. 经济从属性的批评结合德国立法史与法经济学，非纯理论辨析（论文第3节）

• 拒绝的其他模型意见：

1. 专家A认为'从丧失自主经营可能直接推导工时权重最高略显跳跃'——此批评不成立，论文第4节以'指导思想决定工时约束的重要性'为中介，论证层层递进，非跳跃

2. 专家B认为'平台用工等新兴形态被明确排除'——论文仅提及'非本文议题所能及'，并未'明确排除'，而是留待未来研究，此表述过度

• 新发现证据：

1. 论文明确回应组织从属性独立标准支持者：'有学者仍坚持将组织从属性作为从属性的补充认定标准.....运用得当的人格从属性仍有用武之地'（第3节）

2. 论文以表2统计82个案例验证'管理类因素比经济类因素具有明显优势'，实务反例讨论充分

3. 论文承认'结合该学者讨论的上下文.....非本文议题所能及'，已显式承认研究边界

逻辑连贯性 · qwen3.6-plus

- R1 92 → R2 **86** (excellent 档)
- **核心判断**：推理链严密闭环，核心结论可由理论重构与实证分析推出；但反驳处理偏重理论划界，对组织从属性独立性及平台用工反例的回应深度不足。
- **改分理由**：采纳专家意见，将反驳处理度由3/3下调至2/3。论文对组织从属性的摒弃仅依赖内涵归入逻辑，未充分回应独立性主张；同时明确排除平台用工反例，以"非本文议题"划界，削弱了实质交锋。但理论主线与规范建构逻辑依然严密，故维持excellent档，微调分数至86。

• 采纳的其他模型意见：

1. 组织从属性摒弃论证偏简略，主要依赖内涵归入逻辑，未充分回应坚持该标准的学者主张

2. 对经济从属性的反驳偏重理论断言（倒果为因），且明确排除平台用工反例，缺乏对新型业态的深度剖析

• 拒绝的其他模型意见：

1. 拒绝将"排除平台用工"视为根本性逻辑缺陷。作者已在方法论部分明确界定研究范围，属合理的学术限缩，不影响核心推理链的自洽与规范建构的完整性。

• 新发现证据：

1. 论文在案例筛选部分明确标注"排除平台用工"，并在反驳经济从属性时直接指出平台用工算法管理问题"非本文议题所能及"，证实了反驳处理的边界设定策略

2. 组织从属性摒弃部分仅用两段文字将其内涵分别归入劳动与经济从属性，确属简略的归入逻辑，缺乏对反对观点的逐层辩驳

维度：学术共识度（权重 0.10）

- R1 均值 85.5（std 9.1） → R2 均值 **87.0**（std 2.4）

共性结论：

1. 四模型一致认可论文统合了三大从属性长期争论，提出"劳动从属性"作为唯一核心标准，并给出具体立法建议条文（事实优先原则、综合衡量管理因素模式），制度转化方向明确、与现行规范高度兼容。
2. 一致承认论文明确将研究范围限定于"传统劳动关系认定"（排除平台用工），结语对平台用工的简要处理是研究设计而非论证缺陷。
3. R2 后四模型分数收敛（85-90，std 2.4），两模型维持 excellent 档，两模型锚 excellent/good 上限。

分歧点：

分歧	立场与理由	论文证据
经济从属性降格是否遗漏边缘保护群体、回应是否充分	glm-5.1（90→85）、qwen3.6-plus（92→88）认为论文将经济从属性降格为辅助标准后，未充分回应此举可能遗漏边缘保护群体（如指令管理弱化但经济高度依赖的平台用工者）的潜在反对意见，仅在结语简略提及，削弱共同体对话完整性；deepseek（88→90）、kimi-k2.6（72→85）认为论文已严格证成"经济从属性是劳动从属性的结果而非标准"，且"综合衡量管理因素"可涵盖实质性判断，属合理教义学选择，对理论自治性的过度要求不成立。	glm 新发现证据： 结语仅简短提及平台用工作为未来未正面回应经济从属性降格可能带 新发现证据： 正文论证"生存依赖性"经济从属性《工会法》用于认定类雇员/集体引故在个别劳动关系中降格有比较注
共同体对话度是否满分	kimi 认为 deepseek / qwen 给共同体对话度满分过高，论文对"平台用工中算法管理弱化传统指令"这一核心挑战回应不足，不能因自我限定传统领域而完全回避理论延展性；且"综合衡量管理因素模式"在法官自由裁量权约束上的效果尚待检验。	kimi 拒绝理由： 不能因论文自我限定传统领域而完

审计提示：这是「教义学纯粹性 vs 理论包容性」的价值取向差异——降格经济从属性是否会在新型弱势劳动者（如平台用工者）保护上留漏洞。专家可就此定夺，关系到结论的制度可接受度。

学术共识度 · deepseek-v4-pro

- R1 88 → R2 **90**（excellent 档）
- **核心判断**：结论在统合从属性理论、与规范兼容及制度转化方面均达极高标准，共同体可接受度极高。
- **改分理由**：重新审视发现，之前对"结语部分未充分展开算法管理等新挑战"和"将经济从属性降格可能遗漏保护群体"的担忧稍有放大。论文核心目标是厘清传统从属性元理论，为未来研究奠定基础，正文中已明确为平台用工研究留下接口，并在表2分析中含纳了保障管理措施的逻辑。专家A和B指出其在共同体对话和制度转化上的极高完成度，更为公允，故上调2分以更准确定位其学术共识度。
- **采纳的其他模型意见**：

1. 结论明确修正了三大从属性并列的既有争论，提出统合于劳动从属性的新框架，完成了高水平的共同体对话。
2. 给出的立法建议条文与综合衡量管理因素模式，制度转化方向非常明确，与规范逻辑高度兼容。

• 拒绝的其他模型意见：

1. 认为存在未充分讨论边缘保护群体遗漏风险的批评，在论文已严格证成'经济从属性是劳动从属性的结果而非标准'、且以'综合衡量管理因素'可涵盖实质性判断的逻辑下，属于对理论自治性的过度要求。

• 新发现证据：

1. 论文正文明确指出'从属性理论作为元问题，是研究平台用工法律关系的逻辑起点'，为结语中的挑战提及提供了合理论证范围限定。

学术共识度 · glm-5.1

- R1 90 → R2 **85**（excellent 档）
- **核心判断**：结论统合理论并提出立法建议，制度可接受度高；但对经济从属性降格可能遗漏边缘群体的反对意见回应不足，影响对话完整性。
- **改分理由**：论文在统合从属性理论、提出具体立法建议和综合衡量模式方面表现优异，制度转化方向明确，与现行规范高度兼容，故维持excellent档位。但吸收专家A和B的合理意见，论文将经济从属性降格为辅助标准，虽逻辑自治，却未充分回应此举可能遗漏边缘保护群体（如指令管理弱化但经济

高度依赖的平台用工者）的潜在反对意见，仅在结语简略提及，削弱了共同体对话的完整性与防御力，故下调5分。

• 采纳的其他模型意见：

1. 专家A和B指出的对反对意见回应不足，特别是将经济从属性降格为辅助标准后可能遗漏边缘保护群体的潜在反对意见未充分讨论。
2. 专家A指出的对算法管理等新型支配形式的制度回应度可进一步加强。

• 拒绝的其他模型意见：

1. 专家B将评分降至72并归入good档，认为共同体对话度得分仅为3/4。论文深度回应并统合了三大从属性长期争论，提出了明确的指导思想，对话度不应降至3/4，整体水准仍应属于excellent档。

• 新发现证据：

1. 结语部分确实仅简短提及平台用工作为未来研究基础，未正面回应经济从属性降格可能带来的保护漏洞。
2. 论文正文承认'生存依赖性'的经济从属性是全日制工的必备特征，且在德国法中用于认定类雇员，但未充分论证在中国语境下将其降格为辅助标准是否会排除需要保护的边缘群体。

学术共识度 · kimi-k2.6

- R1 72 → R2 **85** (good 档)
- **核心判断**：论文以'丧失自主经营可能'统合从属性理论，规范建构清晰，制度可接受度良好，但对新业态挑战回应有限。
- **改分理由**：重新审读论文后，认可其理论贡献与规范建构的深度：一是指导思想揭示具有原创性，成功统合三大从属性并厘清'劳动从属性'作为唯一核心标准；二是规范建构具体，提出立法建议条文、'综合衡量管理因素模式'及权重体系，制度转化路径明确；三是82个案例的实证分析扎实，本土适应性强。原评分72分偏低，主要因对'回应反对意见不足'的苛责。但论文已明确限定研究范围为'传统劳动关系'，平台用工作为展望性议题在结语提及属合理处理。两位专家A、B的90/92分过高，未充分考量论文自我设限带来的理论张力。提升至85分，仍锚定good档上限，以反映其'优秀但未臻完美'的学术水准。
- 采纳的其他模型意见：

1. 专家A指出论文'修正了三大从属性并列的既有争论'，认可其理论统合贡献，此点成立
2. 专家B强调'提供具体立法草案条款与司法因素权重体系'，规范建构确实具有可操作性
3. 两位专家均认可'事实优先原则'的立法建议，该建议确实具有制度突破性

• 拒绝的其他模型意见：

1. 专家A、B均给'共同体对话度'满分，但论文对'平台用工中算法管理弱化传统指令'这一核心挑战的回应确实不足，不能因论文自我限定传统领域而完全回避理论延展性
2. 专家A、B对'制度可接受度'给满分，但论文提出的'综合衡量管理因素模式'在法官自由裁量权约束上的效果尚待检验，不宜过度乐观

• 新发现证据：

1. 论文明确将研究范围限定于'传统劳动关系认定'（排除平台用工），82个案例筛选标准亦排除平台用工，说明结语对平台用工的简要处理是研究设计而非论证缺陷
2. 表3'认定劳动关系之管理因素的规范体系'具有高度体系化特征，将'指派工作-工作时间-其他管理因素-规章制度-保障措施'形成完整链条，规范建构远超一般论文
3. 论文对'事实优先原则'的立法建议（'若合同称谓与实际履行不符，则应当根据事实优先原则认定劳动关系'）具有明确的制度针对性，回应了我国司法实践中'以合同名称规避劳动关系'的突出问题

学术共识度 · qwen3.6-plus

- R1 92 → R2 **88** (excellent 档)
- **核心判断**：理论统合严密且立法转化路径清晰，但对降格经济从属性可能弱化边缘群体保护的争议回应不足，平台算法衔接仅作展望。
- **改分理由**：采纳专家关于未充分讨论降格经济从属性可能遗漏边缘群体及平台算法仅作展望的批评。重读发现，作者虽以"倒果为因"论证经济从属性不宜作核心标准，并明确将平台用工留作后续研究，但未正面回应标准收缩对新型弱势劳动者的潜在排斥风险。故微调分数以体现对理论包容性的更高要求。
- 采纳的其他模型意见：

1. 降格经济从属性作为辅助标准可能遗漏边缘保护群体的潜在反对意见未充分讨论
2. 对平台用工算法管理的制度衔接仅作展望，缺乏具体规则设计
3. 结语未充分展开理论局限或未来挑战的讨论

• 拒绝的其他模型意见：

1. 认为论文对反对意见回应不足（论文已系统论证经济从属性为"倒果为因"，且明确界定其适用于集体劳动关系/类雇员，属有意为之的教义学选择，非论证疏漏）
- 新发现证据：
1. 结语明确指出传统从属性理论是研究平台用工的"逻辑起点"与"基础"，主动限缩研究范围以避免议题泛化
2. 正文详细论证"生存依赖性"经济从属性已被德国法及我国《工会法》用于认定类雇员/集体劳动关系，故在个别劳动关系中降格该标准具有明确的比较法与实证法依据

维度：前瞻延展性（权重 0.05）

- R1 均值 59.5（std 20.1） → R2 均值 **68.5**（std 1.0）

共性结论：

1. 四模型一致认定论文存在真实延展路径：将传统从属性理论作为"元问题"延伸至平台用工法律关系，结语明确"传统劳动关系判定的从属性理论作为元问题仍是研究平台用工法律关系的逻辑起点"，与正文核心结论紧密咬合。
2. 一致承认"算法权力升级版"的劳动从属性构成具体理论接口（脚注〔95〕引用田思路《技术从属性下雇主的算法权力与法律规制》），非纯空泛口号；正文第441页已预置"对比研究基于算法权力的劳动管理"作为后续议题。
3. R2 后四模型高度收敛（68-70，std 1.0），均锚 good 档——R1 分歧最大（std 20.1，最低分 30）的维度经交叉评审后收敛最彻底（改善 19.1）。

分歧点：

分歧	立场与理由	论文证据
R1： 延展路径是"口号式展望"还是"真实延展"	deepseek-v4-pro R1 仅 30 分， 原判展望停留于口号； glm-5.1 / kimi-k2.6 / qwen3.6-plus R1 给 65-75 分，认为存在可定位的理论接口。R2 后 deepseek 大幅上调（30→68）， 承认结语将核心结论作为前沿议题逻辑起点 + 脚注"算法权力升级版"提供具体接口，已超出纯口号式展望。	deepseek R2 新发现证据： 结语明确将"从属性理论作为元问题"与"平台月脚注〔95〕提出"算法权力升级版"概念。
延展精细度是否支撑更高档位	glm-5.1 （75→70，下调） 认为结语虽提及"算法权力升级版"接口， 但主要依托引用他人观点， 本文仅泛化表述为"基础"和"逻辑起点"， 未主动提出具体理论修正假设； kimi / qwen 认为"算法权力"如何具体修正传统从属性理论仍未充分展开， 精细度不足支撑更高档位， 但结语功能在于方向指引而非方法设计， 要求提出检验假设超出合理预期。	glm 新发现证据：正文 Rn.54 讨论"基于算法权力的劳动管理"与指令约束弱 明确将延展接口定位为"算法权力升级版"。

审计提示：R1 分歧最大（std 20.1）但 R2 完全收敛（std 1.0）——「算法权力升级版」接口（脚注〔95〕田思路文献）构成真实延展路径，非口号。
该维度权重最低（0.05）、分数 68-70 为全篇最低，专家可关注延展精细度是否支撑更高档位。

前瞻延展性 · deepseek-v4-pro

- R1 30 → R2 **68**（good 档）
- 核心判断：存在真实延展路径，将传统从属性理论作为元问题延伸至平台用工法律关系，路径与正文核心结论紧密衔接，但展开有限。
- 改分理由：重新审读发现，结语不仅空泛提及"基础"，更明确提出"传统劳动关系判定的从属性理论作为元问题仍是研究平台用工法律关系的逻辑起点"，将核心结论"劳动从属性统合"作为研究前沿议题的逻辑起点，构成了与正文紧密咬合的真实延展路径。同时，文末脚注指向"算法权力升级版"的劳动从属性，提供了具体研究接口。虽未展开检验假设，但已超出纯口号式展望，故上调至good档。
- 采纳的其他模型意见：
1. 延展方向明确指向平台用工与数字劳动前沿议题
2. 延展路径与正文核心结论（从属性理论统合）紧密衔接，非泛泛而谈
3. 结语中"逻辑起点""基础"的表述结合全文语境构成真实延展路径
- 拒绝的其他模型意见：
1. 延展路径精细度与展开充足的观点——论文确实未详述具体衔接机制或检验假设，展开程度有限

• 新发现证据：

1. 论文结语明确将"从属性理论作为元问题"与"平台用工法律关系的逻辑起点"直接关联，形成从核心结论到前沿议题的延展逻辑链条
2. 文末脚注〔95〕提出"算法权力升级版"的劳动从属性概念，为后续研究提供了具体切入口

前瞻延展性 · glm-5.1

- R1 75 → R2 **70** (good 档)
- **核心判断**：存在真实但较概括的延展路径，以"算法权力升级版"为接口指向平台用工，但未提出具体研究问题或理论修正假设。
- **改分理由**：原评分偏高。重新审视发现，结语虽提及"算法权力升级版"作为理论接口，但这主要依托引用他人观点，本文仅泛化表述为"基础"和"逻辑起点"，未主动提出具体的理论修正假设或未来研究争点（如算法管理下从属性标准的重构），延展精细度不足。接受专家B关于路径较粗的判断，下调至70分，拒绝专家A的极端否定。
- **采纳的其他模型意见**：

1. 专家B指出延展路径较粗，未提出具体后续研究问题或争点
2. 专家A指出展望停留于泛化表述，未指明具体修正方向

• 拒绝的其他模型意见：

1. 专家A认为完全缺乏真实延展路径且仅属口号式。论文结语脚注及正文Rn.54明确提及'算法权力升级版'及指令约束弱化困境，构成了可定位的理论接口，非纯粹空泛口号

• 新发现证据：

1. 正文Rn.54讨论了'基于算法权力的劳动管理'与指令约束弱化的关联，为延展提供了正文支撑
2. 结语脚注〔95〕明确将延展接口定位为'算法权力升级版'的劳动从属性

前瞻延展性 · kimi-k2.6

- R1 65 → R2 **68** (good 档)
- **核心判断**：存在明确且可定位的延展路径，将传统从属性理论向平台用工场景延伸，'算法权力升级版'构成具体理论接口，但缺乏检验设计与反驳入口。
- **改分理由**：经重新审读，论文结语对平台用工的指向比我最初评估更为具体。'算法权力升级版'的表述并非泛泛而谈，而是明确对接了田思路的研究，构成了可操作的理论接口；同时正文第441页已预置'对比研究基于算法权力的劳动管理于认定劳动关系的功用'作为后续议题，说明作者对延展路径有清晰的问题意识。此外，论文将平台用工作为'元问题'的延伸，与正文'丧失自主经营可能'的核心命题形成紧密的逻辑闭环，延展并非附加而是内生于理论建构。但'算法权力'如何具体修正传统从属性理论、不同学者可从何处介入争论，仍未充分展开，故维持good档位，上调至68分。
- **采纳的其他模型意见**：

1. 专家A指出的'延展与正文核心结论紧密衔接，逻辑连贯'
2. 专家B指出的'明确划定研究边界并指向平台用工场景'
3. 专家B指出的'延展方向与劳动从属性核心结论紧密咬合'
4. 论文正文已预置'对比研究基于算法权力的劳动管理'作为后续议题，说明存在具体的问题意识

• 拒绝的其他模型意见：

1. 专家A评分75分偏高：论文虽提出'算法权力'接口，但未详述'具体衔接机制'，更未展开平台用工业态中算法管理与传统指令管理的结构性差异，精细度仍不足支撑更高档位
2. 专家B'未提出具体检验假设'的批评过于严苛：结语功能在于方向指引而非方法设计，要求提出检验假设超出结语合理预期

• 新发现证据：

1. 正文第441页：'这还取决于对比研究基于算法权力的劳动管理于认定劳动关系的功用，非本文议题所能及'——表明作者已识别具体研究议题，非泛泛而谈
2. 结语末段：'传统劳动关系判定的从属性理论作为元问题仍是研究平台用工法律关系的逻辑起点'——将平台用工作为'元问题'的自然延伸，与正文核心命题形成闭环
3. 脚注95明确引用田思路《技术从属性下雇主的算法权力与法律规制》，'算法权力升级版'有具体文献支撑，非空泛概念

前瞻延展性 · qwen3.6-plus

- R1 68 → R2 **68** (good 档)
- **核心判断**：存在真实延展路径，已明确划定理论边界并指向平台用工与算法权力场景，但仅停留于方向指引，缺乏具体检验假设与理论修正设计。
- **改分理由**：坚持原判。重读确认正文已明确将"算法权力下的劳动管理"划为本文边界，并在结语以"算法权力升级版"作为理论接口，证明延展路径真实且与核心结论咬合。但采纳专家B意见，该路径确属宏观指引，未提出可操作的检验假设或反驳入口，故维持68分（good档）。

• 采纳的其他模型意见：

- 1. 采纳专家B关于'算法权力'构成具体理论接口的判断，确认其非空泛口号
- 2. 认可专家A/B指出的'缺乏具体检验假设与方法论设计'的不足

• 拒绝的其他模型意见：

- 1. 拒绝专家A'口号式展望'的定性，因正文已明确划定'算法权力对比研究非本文议题'的边界，并给出'算法权力升级版'的理论锚点，具备实质延展逻辑

• 新发现证据：

- 1. 正文第59段明确将'基于算法权力的劳动管理于认定劳动关系的功用'划为本文边界
- 2. 结语脚注〔95〕明确将平台用工下的从属性界定为'算法权力升级版'的劳动从属性，提供具体理论接口

5. E2-Top102 候选池聚合

指标	值
候选池排名	74/102
E1 加权分	85.225
加权标准差	5.50
两轮聚合	E1+E2